# 律 师 办 案 质 量 监 督 卡

| | | | |
|---|---|---|---|
| 律师事务所 | | | |
| 案号 | | 承办律师 | |
| 委托人联系地址及电话 | | | |

1、是否由律师事务所与委托人签订委托代理合同

是□　　否□

2、是否由律师事务所向委托人收取律师费并如实出具发票

是□　　否□

3、接受委托后承办律师是否在律师费外收取了其他额外报酬或财物

是□　　否□

4、接受委托前承办律师是否向委托人作过虚假承诺

是□　　否□

5、接受委托后承办律师是否有无正当理由而不按时出庭参加诉讼、仲裁或有其他拒绝辩护、代理现象

是□　　否□

6、接受委托后承办律师是否有敷衍推诿、不尽职尽责的现象

是□　　否□

7、在委托代理合同中约定代收有关法律文书的，承办律师是否及时向委托人送达判决书、调解书、裁定书等法律文书

是□　　否□

8、承办律师与委托人是否办妥本案有关证据资料的交接手续

是□　　否□

9、对承办律师办理本案总的评价

好□　　较好□　　一般□　　较差□　　差□

10、对律师办理本案的意见和建议（内容较多可另附页）

说明：此卡由律师事务所在办理委托手续时，与背面的《委托人须知》一起发给委托人，由委托人签收。案件办结后，请委托人填写此卡并及时交回律师事务所；如有不便，也可直接将此卡交该律师事务所的主管司法局或市律师协会。

# 委 托 人 须 知

（2004 年 11 月 5 日广东省律师协会第七届理事会第五次会议通过，

2018 年 2 月 8 日广东省律师协会第十一届常务理事会第八次会议修订）

为了保障委托人、律师事务所及律师各方的合法权益，根据《中华人民共和国律师法》及《律师执业行为规范》等有关规定，律师接受委托的，应当告知委托人如下事项：

一、委托人要求律师办理的事项应当合法，不得要求律师通过不正当手段与办案机关、政府部门及其工作人员进行沟通，不得要求承办律师对委托事项的办理结果作出承诺。

二、委托人应当按照委托合同的约定，按时、足额支付律师费。以下情况律师事务所不予退费：（1）委托人同时委托他人的；（2）律师完成委托事项后，无正当理由委托人认为结果不理想，或者认为律师事务所收费过高的；（3）非因受托人原因，委托人终止委托合同的；（4）委托合同约定的其他情形。

三、委托人的委托的诉讼或非诉讼事项均具有不同程度的法律风险，律师承办的业务受到办案机关、政府部门和相关当事方的制约，委托人的主张及律师的法律意见有部分或全部不被采纳的可能。

四、委托人有权向承办律师了解委托事项的办理情况。

五、律师执业必须遵守宪法和法律，恪守律师职业道德和执业纪律。律师执业必须以事实为根据，以法律为准绳。

六、律师不得以诋毁其他律师事务所、律师，支付介绍费，向当事人明示或者暗示与办案机关、政府部门及其工作人员有特殊关系等不正当手段承揽业务，不得以不实宣传等方式承揽业务。

七、律师承办业务，须由律师事务所与委托人签订书面委托合同，按有关规定收取律师费，并向委托人统一开具发票。律师不得私自接受委托，私自向委托人收取费用或财物。

八、律师不得以非律师身份从事法律服务。

九、委托人发现承办律师在履行委托合同过程中执业有违规行为的，可以向承办律师所在律师所、律师协会及司法行政部门投诉。

委托人确认，委托人已知晓上述内容。

委托人（签章）：

年　　月　　日

**投诉电话：**

佛山市司法局：83331692　　佛山市律师协会：83321801

禅城区司法局：66611111--4　　南海区司法局：81210925

顺德区司法局：22830122　　三水区司法局：87731873

高明区司法局：88882966